

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 365/2536

นาย ณรงค์ ท้วมเสน กับพวก
นาย สม ชาย เนียมสวัสดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304 (2)

การที่เจ้าของที่ดินเดิมและจำเลยยอมให้ที่ดินเฉพาะส่วนที่เป็นทางพิพาทในที่ดินของจำเลยให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นเวลาช้านานหลายสิบปี มีการวางท่อประปา เดินสายไฟฟ้าที่ไหล่ทาง มีการสร้างซ่อมสะพานข้ามคู คลอง โดยใช้เงินของทางราชการในทางที่ต่อจากทางพิพาทเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สอย ถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้ทางเดินโดยวิสาสะ แต่แสดงให้เห็นว่าเจ้าของที่ดินเดิมได้อุทิศที่ดินส่วนที่เป็นทางพิพาทให้เป็นทางสาธารณะโดยปริยาย อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(2) เจ้าของที่ดินเดิมหาจำเป็นต้องแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งว่าเป็นการยกให้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 12818 ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีทางสาธารณะกว้างประมาณ 2 ถึง 3 เมตร ตัดผ่านเชื่อมไปสู่ทางสาธารณะ สำหรับราษฎรใช้เป็นทางสัญจรไปมาว่าสี่สิบปีแล้วนายสำนวน เกตราไชยอนันต์ เจ้าของที่ดินคนเดิม ได้ทำหนังสือยกที่ดินของตนส่วนที่ทางสาธารณะตัดผ่านให้แก่ทางราชการอำเภอเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2518 เป็นทางสาธารณะกว้าง 2.50 เมตรยาวผ่านตลอดที่ดินเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2529 จำเลย

ได้ปักเสาตีไม้คร่ำและนำสังกะสีปิดกันทางสาธารณะ ขอให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปิดกันทางสาธารณะออกไป เพื่อให้โจทก์และราษฎรทั่วไปใช้สัญจรเข้าออกได้ตามปกติ เป็นทางกว้าง 2.50 เมตร ยาวตั้งแต่เชิงสะพานไม้ผ่านที่ดินของจำเลยไปออกสู่ทางสาธารณะสายวัดบางด้วนนอกและห้ามมิให้จำเลยและบริวารขัดขวางการใช้ทางต่อไป

จำเลยให้การ ทางพิพาทจึงมิใช่ทางสาธารณะ แต่เป็นทางเดินแคบ ๆ ที่เจ้าของที่ดินเดิม ๆ เคยอนุญาตให้คนทั่วไปเดินผ่านได้เนื่องจากเป็นที่ว่างเปล่ามิได้ทำประโยชน์ ทางสาธารณะจะต้องไม่ใช่ทางที่ตัดผ่านเข้าไปในที่ดินมีโฉนดของเอกชน แม้ว่ารราษฎรใช้เดินมาช้านานสืบกว่าปีก็ไม่อาจตกเป็นทางสาธารณะได้ทางที่ผ่านที่ดินมีโฉนดจะเป็นทางสาธารณะได้ เจ้าของต้องยกหรืออุทิศให้เป็นทางสาธารณะ หากราษฎรขออนุญาตจากเจ้าของที่ดินหรือถือวิสาสะใช้ทาง แม้จะนานกว่าสืบปีก็ไม่อาจตกเป็นทางสาธารณะได้ ทางพิพาทนี้เดิมเป็นของคนเดินบนคันดินท้องร่องสวนกว้าง 80 เซนติเมตร เวล่าน้ำขึ้นจะท่วมคันดินทางเดินราษฎรเพียงเอาลูกกรงและหินมาถมทางพิพาทเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2528 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ก่อนปิดกันจำเลยได้ทำทางเดินให้ราษฎรใช้สัญจรแทนทางพิพาทแล้ว ราษฎรมิได้เดือดร้อน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ทางพิพาทกว้าง 1.50 เมตร ยาวตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางด้วน ผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 12818 ตำบลบางด้วนอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปจนถึงทางสาธารณะสายวัดบางด้วนนอกตามภาพถ่ายหมาย จ.1 ภาพที่ 1 เป็นทางสาธารณะประโยชน์ ห้ามจำเลยปิดกันหรือขัดขวางการที่ประชาชนจะใช้ทางสาธารณะอีกต่อไป

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติในเบื้องต้นตามที่คู่ความไม่ได้เถียงกันว่า ทางพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินซึ่งเดิมเป็นคันดินบนร่องสวนเริ่มจากแยกถนนซอยสายวัดบางด้วนนอกมุ่งไปทางทิศตะวันตกไปออกวัดบางนางเกรง มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 2 ที่ 3 และที่ 6 ตำบลบางด้วนอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บางตอนผ่านคู คลอง ลำประโดง ซึ่งมีสะพานข้ามประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าวรวมทั้งโจทก์ตลอดจนประชาชนทั่วไปใช้สัญจรไปมาเป็นเวลาช้านานหลายสิบปี เมื่อปี 2528 จำเลยซื้อที่ดินซึ่งมีทางพิพาทตัดผ่านมาจากนางปิ่น นาคจุ โดยในโฉนดที่ดินไม่ปรากฏว่ามีทางสาธารณะครั้นวันที่ 5 ธันวาคม 2528 วันเฉลิมพระชนมพรรษาชาวบ้านช่วยกันบูรณะทางพิพาทโดยนำหินมาโรย นำขอนมะพร้าวมาปักที่ขอบทางมีสภาพตามภาพถ่ายหมายเลข จ.1 ภาพที่ 1 ต่อมาวันที่ 7 มกราคม 2529 จำเลยปิดกั้นทางพิพาท แต่ได้ทำทางอยู่ริมที่ดินของจำเลยเพื่อให้ประชาชนใช้แทน ปัญหาในชั้นฎีกามีว่า ทางพิพาทเป็นทางสาธารณะหรือไม่ และมีความกว้างเท่าใด สำหรับปัญหาแรกจำเลยฎีกาว่าทางพิพาทไม่ใช่ทางสาธารณะจะเป็นทางสาธารณะได้นั้นเจ้าของที่ดินจะต้องยกให้ มิใช่ชาวบ้านใช้เดินโดยถือวิสาสะจะทำให้ทางเดินเป็นทางสาธารณะไปได้ เห็นว่า การที่นางปิ่นเจ้าของที่ดินเดิมและจำเลยยอมให้ที่ดินเฉพาะส่วนที่เป็นทางพิพาทในที่ดินของจำเลยให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นเวลาช้านานหลายสิบปีมีการวางท่อประปา เดินสายไฟฟ้าที่ไหล่ทาง มีการสร้างซ่อมสะพานข้ามคู คลอง โดยใช้เงินของทางราชการ ในทางที่ต่อจากทางพิพาทเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สอย ถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้ทางเดินโดยวิสาสะแต่กลับแสดงให้เห็นว่าเจ้าของที่ดินเดิมได้อุทิศที่ดิน ส่วนที่เป็นทางพิพาทให้เป็นทางสาธารณะโดยปริยาย อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(2) ก่อนที่ดินแปลงนี้จะตกมาเป็นของจำเลย กรณีเช่นนี้เจ้าของที่ดินหาจำเป็นต้องแสดงเจตนา

โดยชัดแจ้งว่าเป็นการยกให้ไม่ ฉะนั้น บันทึกการยกที่ดินตามเอกสารหมายเลข 3 ว่ามีการปลอมข้อความบางส่วนที่เกี่ยวกับทางพิพาทตามที่จำเลยฎีกาจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย เพราะหากวินิจฉัยไปก็ไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปได้ การที่จำเลยซื้อที่ดินรวมทั้งทางพิพาทซึ่งเจ้าของเดิมได้อุทิศให้เป็นทางสาธารณะแล้ว แม้ทางพิพาทอยู่ในเขตโฉนดที่ดินที่จำเลยซื้อมา จำเลยก็ไม่มีสิทธิที่จะยึดถือเอาทางพิพาทเป็นของตนและปิดกั้นได้ สำหรับปัญหาที่ว่าทางพิพาทมีความกว้างเท่าใด จำเลยฎีกาว่าทางพิพาทเป็นทางเดินมีความกว้างไม่เกิน 80 เซนติเมตรนั้น เห็นว่า แม้สภาพทางพิพาทตามภาพถ่ายหมายเลข 1 ภาพที่ 2 จะมีการเอาหินมาโรย นำขอนมะพร้าวมาปักริมทาง ซึ่งจำเลยอ้างว่าเพียงมีการกระทำได้กล่าวในวันที่ 5 ธันวาคม 2528 ก็ตาม แต่ตามภาพถ่ายที่ 1 หมายถึงกล่าวและจากการเดินเผชิญสลับของศาลชั้นต้นได้ความว่า สุดทางพิพาทด้านทิศตะวันตกมีสะพานไม้เก่าพื้นสะพานปูด้วยแผ่นไม้แบบลูกกระนวด มีความกว้าง 1.50 เมตร เท่ากับทางพิพาท และจากการนำสืบของโจทก์และภาพถ่ายหมายเลข 1 ซึ่งเป็นพยานของจำเลย ปรากฏว่ามีคนใช้รถจักรยานยนต์ในทางที่จำเลยสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้แทนทางพิพาท ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่า ทางพิพาทนอกจากประชาชนใช้เดินแล้วยังได้ใช้รถจักรยานยนต์และรถจักรยานสองล้อด้วย โดยสภาพของการใช้ทางดังกล่าวจะต้องมีความกว้างพอให้รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานยนต์สองล้อผ่านไปได้อย่างนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยต้องกันมาว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะมีความกว้าง 1.50 เมตร ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมาน เวทวินิจ-ปรีชา ธนानันท์-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ